GÓP Ý VỀ CÁC KHÓ KHĂN TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Số	Điều khoản	Nội dung	Vấn đề/ Lý do kiến nghị	Kiến nghị
LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP				
8	Điều 141- BLLĐ 2012: Bồi dưỡng bằng hiện vật Điều 24- Luật ATVSLĐ: An toàn vệ sinh viên	Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.	Quy định này là không cần thiết và không thực sự có ý nghĩa đối với NLĐ vì: + Không có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức lao động cho người lao động, không giải quyết được triệt để vấn đề về môi trường lao động. + NSDLĐ đã có nghĩa vụ cải thiện môi trường lao động, phát triển cơ sở hạ tầng và trang bị bảo hộ lao động để giảm thiểu các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho NLĐ. + NLĐ làm các công việc này đã được giảm thời gian lao động để cân bằng so với những công việc khác, đảm bảo thời gian phục hồi sức khỏe + Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật là quá phức tạp trong công tác quản lý, nhất là đối với cách doanh nghiệp có số lượng lao động lớn.	Xem xét bỏ quy định này. Việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm được cho là thúc đẩy, khuyến khích tăng cường sức khỏe người lao động. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn lao động không thể được cải thiện với hình thức bồi dưỡng bằng hiện vật, và đây là điều khoản vô lý làm mất cân bằng trong đãi ngộ với lao động khác
10	Điều 74- Luật ATVSLĐ: An toàn vệ sinh viên	- Ít nhất 1 an toàn vệ sinh viên trên 1 tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. - ATVS viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; - NSDLĐ ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở. - Quyền của ATVS viên: + Dành thời gian để thực hiện các nhiệm vụ cả ATVS viên mà vẫn được trả lương; + Được hưởng phụ cấp trách nhiệm	Không có sự thống nhất trong quy định về vận hành của hệ thống ATVS viên: + Công đoàn quản lý và hướng dẫn + NSDLĐ thành lập và ban hành quy chế hoạt động	Sửa đổi: - "ATVS viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của NSDLĐ hoặc phòng ATVSLĐ" - Công đoàn hỗ trợ và hợp tác. - Bỏ "phụ cấp trách nhiệm" Vì: + NSDLĐ trả lương cho ATVS viên để thực hiện công việc được giao; + NSDLĐ cho phép ATVS viên dành thời gian làm việc để làm các công việc ATVSLĐ; + Nếu các công việc này chịu sự quản lý của NSDLĐ, việc trả phụ cấp là không cần thiết. Điều này làm mất sự cân bằng của hệ thống lương. Ví dụ : Trả phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên, nhưng không trả phụ cấp cho người chịu trách nhiệm về IT, dẫn đến mất cân bằng, bình đẳng giữa người lao động với nhau. Phụ cấp trách nhiệm nên được quyết định bởi công ty, không phải bởi luật
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG				
1	Khoản 1, Điều 6, Nghị định 85/2015/NĐ-CP - Buồng tắm tại cơ sở lao động	Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế.	'- Không cần thiết, không khả thi vì những công việc văn phòng, công nghiệp nhẹ,…LĐ nữ không cần phải đi tắm. Bố trí buồng tắm trong khi người LĐ không sử dụng sẽ gây lãng phí cho doanh nghiệp - Tiêu chuẩn trên cũng không rõ ràng: đối với doanh nghiệp sử dụng trên 600 lao động không biết bố trí bao nhiêu buồng tắm là đủ	+ Quy định đối tượng áp dụng của nghĩa vụ về đảm bảo buồng tắm là các cơ sở có sử dụng lao động hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù. + Đối với các ngành khác thì tùy thuộc vào điều kiện của DN và nhu cầu của CBCN

<table>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Điều 37- Nghị định 39/2016/NĐ-CP: tô chức bộ phận y tế</td><td>Khoản 1:
b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 300 đến 500 người phải có ít nhất 01 bác sỹ và 01 nhân viên để thực hiện các hoạt động y tế có trình độ trung cấp.

Khoản 2: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có > 1000 NLĐ phải tổ chức bộ phận y tế có 01 bác sỹ</td><td>Quy định về việc phải có bác sỹ là phức tạp vì:
+ Cơ bản bộ phận y tế tại doanh nghiệp chỉ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và chỉ thực hiện sơ cứu. TH nặng thì chuyển lên bệnh viện để kịp thời điều trị
+ Tất cả NLĐ đã tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe từ cấp cơ sở đến cấp TW
--> Lãng phí và không cần thiết
Với công ty có trên 300 người thì phải có 1 bác sỹ, 1 nhân viên chăm sóc sức khỏe thường trực, hoặc ký hợp đồng với cơ sở y tế gần nhất nhưng cơ bản chỉ có thể thực hiện được chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cứu tại công ty, còn lại là không phù hợp với tình hình thực tế. Như vậy sẽ làm tăng gánh nặng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp</td><td>Không hợp lý để áp dụng thống nhất. Chính phủ nên xác định yêu cầu về số nhân viên y tế sao cho phù hợp với từng lĩnh vực công việc và quy mô công ty.
Loại bỏ yêu cầu cầu phải có bác sĩ hay nhân viên chăm sóc y tế tại cơ sở.</td></tr>
<tr><td>Khoản 3:
Người làm công tác y tế ở cơ sở phải có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.</td><td>Quy định thêm chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động là không cần thiết phức tạp, khó thực thiện do y tế lao động vẫn nằm trong y tế đa khoa nói chung.</td><td>Bỏ yêu cầu này</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Thông tư 24/2016/TT-BYT</td><td>1. Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc không vượt quá các giá trị quy định tại bảng 1.
<table><tr><th>Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn</th><th>Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (L_{Aeq}) - dBA</th></tr><tr><td>8 giờ</td><td>85</td></tr><tr><td>4 giờ</td><td>88</td></tr><tr><td>2 giờ</td><td>91</td></tr><tr><td>1 giờ</td><td>94</td></tr><tr><td>30 phút</td><td>97</td></tr><tr><td>15 phút</td><td>100</td></tr><tr><td>7 phút</td><td>103</td></tr><tr><td>3 phút</td><td>106</td></tr><tr><td>2 phút</td><td>109</td></tr><tr><td>1 phút</td><td>112</td></tr><tr><td>30 giây</td><td>115</td></tr></table>Trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vượt quá 115 dBA.</td><td>Không quy định thời gian tiêu chuẩn để tính "thời gian tiếp xúc với tiếng ồn". Ví dụ như thời gian tiêu chuẩn là theo ngày, tuần hoặc tháng.
Thời gian tiếp xúc tối thiểu là quá nghiêm ngặt.</td><td>+ Giữ nguyên thời gian tiếp xúc tối thiểu tương tự như quy định tại Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT áp dụng thống nhất cho cá doanh nghiệp.
+ Xem xét để tính toán lại thời gian tiếp xúc tối thiểu dựa trên các yếu tố quan trọng khác như: loại tiếng ồn, thiết bị chống ồn và các yếu tố môi trường khác như cường độ làm việc, không gian làm việc...
<table><tr><th>Thời gian tiếp xúc</th><th>Mức ồn cho phép (dbA)</th></tr><tr><td>8 giờ</td><td>85 dbA</td></tr><tr><td>4 giờ</td><td>90 dBA</td></tr><tr><td>2 giờ</td><td>95 dBA</td></tr><tr><td>1 giờ</td><td>100 dBA</td></tr><tr><td>30 phút</td><td>105 dBA</td></tr><tr><td>15 phút</td><td>110 dBA</td></tr><tr><td><15 phút</td><td>115 dBA</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH</td><td>Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy)</td><td>Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy) chưa đầy đủ. Ví dụ cụ thể, chúng tôi đề xuất các hạng mục công việc loại IV như: Sơn nhúng trong dây chuyền sản xuất xe máy/ Xì bụi, xì khô trong dây chuyền sản xuất xe máy.</td><td>Đề nghị Bộ tiến hành khảo sát và cập nhật lại đề đầy đủ so với thực tế công việc của người lao động.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ</td><td>PHỤ LỤC
DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Mục 5. Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, chấn tôn, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; máy in công nghiệp.</td><td>Việc phân loại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong mục 5 Phụ lục ban hành kèm theo TT13/2016/TT-BLĐTBXH chưa rõ ràng làm cho việc hiểu áp dụng một cách không thống nhất giữa cơ quan lập luật và doanh nghiệp áp dụng.</td><td>Cần làm rõ tiêu chuẩn cụ thể của từng loại máy trong khoản 5 này để doanh nghiệp có căn cứ phán đoán và dễ dàng áp dụng trên thực tế.
Ví dụ như máy dập nào được coi là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
Các thông số như lực dập đầu ra bao nhiêu tấn, máy đó dùng bao nhiêu Kg khí nén đầu vào, hay dập đối với các loại nguyên vật liệu nào, áp dụng với máy dập dùng trong công nghiệp nặng cần được quy định rõ ràng.</td></tr>
<tr><td colspan="5">ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH, LAO ĐỘNG</td></tr>
</table>

1	Khoản 2, Điều 30- Nghị định 48/2015/NĐ-CP: Điều kiện của người dạy trong doanh nghiệp	Điều kiện người dạy trong doanh nghiệp: là nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng với cấp trình độ được phân công giảng dạy	- Ngoài các đối tượng được liệt kê, thực tế tại doanh nghiệp còn có rất nhiều những đối tượng khác tham gia giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh từ nhu cầu sản xuất kinh doanh và số lượng lao động lớn. - Việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người dạy tại DN không thể thực hiện được do: + Số lượng người dạy tai DN rất lớn: mỗi người dạy chỉ có thể kèm cặp 1-3 người + Người dạy tại DN thực tế đều trực tiếp làm cho DN, có kinh nghiệm sâu sắc, hiểu rõ công việc và đã đào tạo cho lao động trong thời gian dài nên hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu về kiến thức chuyên môn & kỹ năng giảng dạy	Nên bãi bỏ quy định này
2	Điều 14 Luật ATVSLĐ: Huấn luyện ATVSLĐ tại cơ sở	+ Cho phép NSDLĐ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ cho một số nhóm NLĐ. +Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.	- Quy định doanh nghiệp tự đào tạo phải đáp ứng các điều kiện như đối với tổ chức huấn luyện ATVSLĐ mà cụ thể hiện nay đang được quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH với những điều kiện rất khắt khe, đặc biệt là về giảng viên., hoàn toàn không khả thi trong thực tế doanh nghiệp. - Cũng không thể đảm bảo tính "phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành nghề, vị trí công việc, quy mô lao động và không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh" quy định tại khoản 5 Điều này	Ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện tự tổ chức huấn luyện ATVSLĐ của doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện để quy định trên đi vào thực tiễn: + cho phép doanh nghiệp tự xây dựng thời gian đào tạo, nội dung đào tạo... phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đặc thù công việc, máy móc tại doanh nghiệp. + Yêu cầu về giảng viên: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
3	**Điều 19 Nghị định 44/2016 hướng dẫn một số quy định của Luật ATVSLĐ về huấn luyện ATVSLĐ: Thời gian huấn luyện lần đầu, định kỳ**	Điều 19. Thời gian huấn luyện lần đầu: 1. Nhóm 1, nhóm 4:≥ 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 2. Nhóm 2: ≥ 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra. 3. Nhóm 3: ≥ là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 4. Nhóm 5: ≥ 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ≥40 giờ, nội dung huấn luyện cấp GCN ATVSLĐ ≥16 giờ. 5. Nhóm 6: ≥ 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về ATVSLĐ.	-Thời gian đào tạo đối với nhóm 1, 2 giữ nguyên so với TT 27 -Quy định thêm về thời gian đào tạo nhóm 3, 5 và nhóm 6. □ thời lượng đào tạo vẫn quá dài □ khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc của học viên.	- Thời gian đào tạo nên căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp --> dối với DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ --> nên cho phép DN chủ động trong việc quyết định thời gian đào tạo và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Thời gian huấn luyện bắt buộc về an toàn vệ sinh lao động quá dài. Nên phân loại định nghĩa theo loại ngành nghề
4	**Điều 29-Nghị định 44/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động**	1. NSDLĐ có trách nhiệm tổ chức huấn luyện và tự chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện cho NLĐ nhóm 4 theo một trong các hình thức sau đây: Tự tổ chức huấn luyện nếu bảo đảm điều kiện về người huấn luyện theo quy định tại Nghị định này; b) Thuê tổ chức huấn luyện. 2. Trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện ATVSLĐ được quy định như sau: a) Doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện ATVSLĐ lập 01 bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động như đối với Tổ chức huấn luyện, trừ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 của Nghị định này, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Nghị định này. b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có	Quy định doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động như đối với điều kiện của tổ chức huấn luyện là rất khắt khe	Điều kiện tự tổ chức đào tạo về an toàn vệ sinh lao động là quá khắt khe để thực hiện. Không hợp lý để áp dụng thống nhất. Chính phủ nên xác định các điều kiện phù hợp dựa trên từng lĩnh vực công việc Khi triển khai công tác đào tạo tập huấn vệ sinh an toàn lao động tại công ty, các quy định như thông báo trước ngày thực hiện cho chính quyền, tài liệu áp dụng, báo cáo triển khai v.v quá nghiêm khắc và khó thực hiện. Các quy định nên được thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của công ty và tùy theo nghề nghiệp. Ngoài ra, Khi đào tạo tập huấn tại doanh nghiệp có thể tập huấn hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế

		thẩm quyền xem xét, thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định. Hết thời hạn 30 ngày, cơ quan có thẩm quyền không có thông báo về việc doanh nghiệp không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động huấn luyện thì doanh nghiệp được tự huấn luyện trong phạm vi đã đề nghị. c) Sau thời hạn 05 năm, kể từ ngày được đánh giá đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện, doanh nghiệp gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, đánh giá lại điều kiện hoạt động nếu có nhu cầu tiếp tục tự huấn luyện.		
5	**Điều 21. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ & huấn luyện định kỳ**	**Điều 21. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ & huấn luyện định kỳ** 1. Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng ATVSLĐ đối với nhóm 1, 2, 6: -≥02 năm một lần, kể từ ngày GCN, Thẻ an toàn có hiệu lực, Thời gian : ≥50% thời gian huấn luyện lần đầu. Người làm công tác y tế thực hiện việc cập nhật kiến thức theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 73 Luật ATVSLĐ 2. Huấn luyện định kỳ Nhóm 4 ≥ mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. 3. Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc a) Thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về ATVSLĐ phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.	--> phức tạp và khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện	NLĐ đã được huấn luyện đào tạo ATVSELĐ thông qua công việc hàng ngày --> nên để doanh nghiệp tự chủ trong trường hợp này Về việc tham gia huấn luyện định kỳ về vệ sinh an toàn lao động, tiêu chuẩn và nội dung cho việc tập huấn từ lần thứ 2 trở đi thường phức tạp và khó áp dụng. Cần mở rộng phạm vi tổ chức đào tạo do công ty thực hiện.

6	**Điều 22: Điều kiện Giảng viên huấn luyện**	1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật ATVSLĐ Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật ATVSLĐ là người có trình độ đại học trở lên, ≥ 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác ATVSLĐ. 2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác ATVSLĐ và nội dung kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; Trình độ đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: a) ≥05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác ATVSLĐ b) ≥07 năm làm công việc về ATVSLĐ ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.	Quy định điều kiện về trình độ giảng viên và số năm kinh nghiệm quá khắt khe đối với doanh nghiệp không thuộc khối nhà nước. Kinh nghiệm quý báu hơn trình độ và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ ít nguy hiểm, rủi ro hơn DN trong lĩnh vực công nghiệp nặng.	Quy định này là quá khắt khe đối với DN trong lĩnh vực CN nhẹ chỉ nên quy định cần 3 năm kinh nghiệm
		3. Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: a) ≥ 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác ATVSLĐ; b) ≥05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện. 4. Huấn luyện thực hành: a) Nhóm 2: trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện; b) Nhóm 3: trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; ≥ 05 năm làm công việc có yêu		
		d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu TNLĐ: trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và ≥ 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ; đ) Người huấn luyện thực hành bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản này, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện ATVSLĐ hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác ATVSLĐ		

		5. Huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động **Trình độ bác sĩ trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:** a) ≥ 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác ATVSLĐ b) ≥ 05 năm làm công việc trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm. 6. Định kỳ 02 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về ATVSLĐ ít nhất một lần; trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.		
BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP				
2	Điều 144-BLLĐ: trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN	+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và + thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.	- Hiện nay không có giới hạn nào cho phần chi phí y tế mà doanh nghiệp phải chi trả. Doanh nghiệp cũng không thể nào kiểm soát được các hạng mục khám chữa bệnh ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Như vậy DN phải chịu trách nhiệm cả đối với những chi phí thuốc, dịch vụ y tế đắt đỏ, không cần thiết phát sinh do NLĐ lựa chọn. Trong khi DN đã phải đóng BHYT, bảo hiểm bắt buộc cho TNLĐ, BNN để đề phòng những rủi ro phát sinh, nay lại phải chi trả toàn bộ chi phí y tế, tức phải trả 2 lần cho cùng một rủi ro. - Hiện nay không có quy định nào về "điều trị ổn định", tức không biết doanh nghiệp phải chi trả chi phí y tế đến khi nào - NSDLĐ không có trách nhiệm cho đa số các tai nạn lao giao thông được coi là tai nạn lao động. Bảo hiểm tai nạn lao động nên chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng này. Hơn thế nữa, Chính phủ nên đẩy mạnh bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho phương tiện tham gia giao thông để lường trước các rủi ro này.	- NSDLĐ có trách nhiệm đồng chi trả những chi phí nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ không tham gia BHYT. - Quy định rõ thế nào là "điều trị ổn định"

5	Điều 35, Luật ATVSLĐ: Điều tra tai nạn lao động (TNLĐ)	+ Khoản 6: Thời hạn điều tra TNLĐ tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo TNLĐ đến khi công bố biên bản điều tra TNLĐ như sau: a) Không quá 04 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nhẹ người lao động b) Không quá 07 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng một người lao động. + Khoản 5: Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp cho Đoàn điều tra một trong các giấy tờ sau đây: - Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn - Biên bản điều tra tai nạn giao thông Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì phải có văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động.	+ Trong trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) được coi là TNLĐ (nghĩa là tai nạn xảy ra khi người lao động đi và về giữa nơi ở và nơi làm việc), giới hạn về thời gian như vậy là quá ngắn để người sử dụng lao động điều tra vụ tai nạn và báo cáo vì: - tai nạn có thể xảy ra ở một phạm vi rất rộng và phải mất thời gian để doanh nghiệp có thể tiếp cận đến hiện trường nên khó đảm bảo được hiện trường còn nguyên trạng để điều tra; - bản thân doanh nghiệp không có đủ trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này. + Khoản 5 của Điều này quy định rõ: Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn, hoặc Biên bản điều tra TNGT sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động.	Trong trường hợp TNGT được coi là TNLĐ, thời hạn điều tra TNLĐ tính từ thời điểm nhận Biên bản điều tra TNGT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động đến khi công bố biên bản điều tra TNLĐ như sau: a) Không quá 07 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nhẹ người lao động b) Không quá 10 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng một người lao động.
6	Điều 16, Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Hồ sơ vụ tai nạn lao động	Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập Hồ sơ vụ TNLĐ bao gồm các tài liệu sau đây: a) Biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có); b) Sơ đồ hiện trường; c) Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân; d) Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích, trừ trường hợp mất tích theo tuyên bố của Tòa án; đ) Biên bản giám định kỹ thuật, giám định pháp y, kết luận giám định tư pháp (nếu có); e) Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động; g) Biên bản Điều tra TNLĐ; h) Biên bản cuộc họp công bố biên bản Điều tra TNLĐ; i) Giấy chứng thương của cơ sở y tế được Điều trị (nếu có); k) Giấy ra viện của cơ sở y tế được Điều trị (nếu có).	+ Trong trường hợp TNGT được coi là TNLĐ, rất khó để người sử dụng lao động có được các tài liệu sau: - Biên bản khám nghiệm hiện trường; - Sơ đồ hiện trường; - Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân tại hiện trường. Những tài liệu trên nên do cơ quan công an cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động (như quy định tại Khoản 5, Điều 35, Luật ATVSLĐ). + Thật vô lý khi người sử dụng lao động phải có trách nhiệm có được các tài liệu dưới đây: - Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích; - Biên bản giám định kỹ thuật, giám định pháp y, kết luận giám định tư pháp; - Giấy chứng thương; - Giấy ra viện. Các tài liệu trên nên do cơ sở y tế nơi người lao động được điều trị cung cấp theo đề nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động.	Trong trường hợp TNGT được coi là TNLĐ: + Người lao động hoặc thân nhân của người lao động có trách nhiệm có được các tài liệu dưới đây từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: - Biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có); - Sơ đồ hiện trường; - Biên bản điều tra tai nạn giao thông; - Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích; - Biên bản giám định kỹ thuật, giám định pháp y, kết luận giám định tư pháp (nếu có); - Giấy chứng thương (nếu có); - Giấy ra viện (nếu có). + Người sử dụng lao động có trách nhiệm: - lập Biên bản Điều tra TNLĐ sau khi nhận được và trên cơ sở Biên bản điều tra tai nạn giao thông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp; - nộp hồ sơ vụ TNLĐ cho cơ quan
7	Điều 40 Luật ATVSLĐ: chế độ cho NLĐ gặp TNLĐ	Các trường hợp loại trừ NLĐ không được hưởng chế độ do NSDLĐ chi trả	- Rất nhiều tai nạn hoàn toàn do lỗi cố ý của người lao động không tuân thủ nội quy lao động (NLĐ) hay do những nguyên nhân chủ quan như đánh nhau, xô xát, bệnh lý của bản thân NLĐ (như động kinh)… chứ không liên quan đến công việc, điều kiện hay môi trường lao động. - Những tai nạn này xảy ra hoàn toàn là bất khả kháng và doanh nghiệp không thể kiểm soát hay làm giảm nguy cơ được, --> tính là TNLĐ thì doanh nghiệp sẽ phải chịu rất nhiều các chi phí vô lý. - Có rất nhiều trường hợp NLĐ đã được bên có lỗi (không phải NSDLĐ) bồi thường cho thiệt hại phát sinh, chi trả chi phí y tế rồi--> Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chi trả chi phí y tế là chi trả 2 lần cho 1 khoản, không cần thiết	Bổ sung thêm các trường hợp loại trừ tai nạn xảy ra trong quá trình lao động không được coi là TNLĐ: + Tai nạn xảy ra do lỗi cố ý của NLĐ, bệnh lý của bản thân NLĐ không phát sinh do điều kiện lao động. + Tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của một bên thứ 3 (đánh nhau, xô xát, tai nạn giao thông do sai phạm của bên thứ 3…) + Trường hợp bên có lỗi đã thực hiện trách nhiệm bồi thường, chi trả chi phí y tế đối với NLĐ rồi thì DN ko cần phải thực hiện các chế độ này nữa. Việc bồi thường số tiền phải được ghi nhận bằng văn bản, đối với TNGT thì phải chi nhận vào biên bản điều tra tai nạn giao thông.

8	Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP: Mức đóng bảo hiểm bắt buộc cho TNLĐ, BNN	Điều 4: Mức đóng bảo hiểm bắt buộc cho TNLĐ, BNN cho tất cả các nghành nghề là 1%	- nguy cơ xảy ra TNLĐ ở một số ngành nghề nặng nhọc, độc hại thì rất cao và ngược lại đối với lao động nhẹ. Quy định tại Nhật Bản, mức đóng cho các ngành nghề độc hại, nguy hiểm lên tơi hơn 8,8%, tuy nhiên có những ngành lao động nhẹ, nguy cơ xảy ra TNLĐ thấp như sản xuất linh kiện điện tử thì mức đóng là 0,3%. - Luật An toàn, vệ sinh lao động đã ghi nhận các chế độ, trách nhiệm riêng đối với các ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với các ngành khác --> Việc cào bằng mức đóng 1% (năm 2017 được sửa đổi thành 0.5%) cho tất cả các ngành nghề là không hợp lý.	Phân cấp mức đóng cho các ngành nghề nên dựa trên mức độ độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm Mặc dù tỷ lệ phí bảo hiểm tai nạn của người lao động là thống nhất 1% trong tất cả các ngành (giảm xuống 0,5% vào năm 2017), nhưng tỷ lệ này nên được thay đổi theo mức độ rủi ro của ngành nghề. Ví dụ, ở Nhật Bản đã đặt ra mức phí bảo hiểm tai nạn theo từng loại nghề, chẳng hạn như 8,8% cho khai thác mỏ và 0,3% đối với các nhà sản xuất thiết bị điện tử